

2. 案由：网络服务合同纠纷

3.当事人

原告(上诉人):孙某

被告(被上诉人):某酒店管理公司、某航空服务公司

【基本案情】

孙某在某航空服务公司运营的A平台购买产品,按照A平台的购买规则,孙某获得相应的“A平台会员里程”。孙某于2019年8月28日在A平台上申请用“A平台会员里程”兑换积分,孙某称A平台页面告知兑换规则为5000里程兑换1万积分。孙某称其用5000里程兑换了积分,但通过某酒店管理公司运营的平台查询,实际到账1000积分,实际到账积分与A平台显示的兑换规则数量相差巨大。孙某与A平台因“A平台会员里程”兑换积分而产生纠纷,孙某以A平台未履行合同为由提起诉讼,请求判令:某航空服务公司将剩余9999000积分转入孙某在某酒店管理公司处开立的账户。若积分不能转入账户,某航空服务公司按照剩余未到账积分等值金额(价值暂定1万元人民币,实际价值以法院认定为准)对孙某予以补偿。某航空服务公司在提交答辩状期间提出管辖权异议,认为本案属于网络服务合同纠纷,而非买卖合同纠纷,应由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。本案中无明确的合同履行地,被告住所地为杭州市余杭区,本案应由杭州互联网法院进行管辖。

重庆市大渡口区人民法院于2022年12月14日以(2022)渝0104民初7245号,裁定某航空服务公司提出的管辖权异议成立,本案移送杭州互联网法院处理。重庆市第五中级人民法院于2023年4月6日以(2023)渝05民辖终203号民事裁定:驳回上诉,维持原裁定。

【案件焦点】

1.本案案由应确定为网络服务合同纠纷还是信息网络买卖合同纠纷;2.本案管辖法院如何认定。

【法院裁判要旨】

重庆市大渡口区人民法院经审理认为：A平台作为网络交易平台是为用户物色交易对象，就相关服务交易进行协调等提供服务的平台，被告某航空服务公司作为A平台的运营商不是网络购物合同的当事人，故本案案由应为网络服务合同，应当按照合同纠纷的一般管辖原则进行处理。

重庆市大渡口区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条、第一百三十条第一款、第一百五十七条第一款第二项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条第二款之规定，裁定如下：

某航空服务公司对管辖权提出的异议成立，本案移送杭州互联网法院处理。

孙某不服一审裁定，提起上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：“A平台会员里程”兑换服务，是会员增值权益的一种实现方式，并非消费者使用虚拟货币在A平台购买产品。因此，孙某与某航空服务公司因积分兑换服务产生的纠纷，属于消费者与网络服务商就增值服务内容产生的争议，本案案由应确定为网络服务合同纠纷而非信息网络买卖合同纠纷。网络服务合同纠纷属于合同纠纷的范畴，无论是依照被告住所地还是合同履行地，本案均属于杭州互联网法院集中管辖的范围，故本案应由杭州互联网法院管辖。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

随着互联网消费场景已经深入人民群众衣食住行的方方面面，消费者与电商平台之间基于网络消费积分兑换产生的法律纠纷逐渐增多，但对于如何界定网络消费积分的法律性质，以及如何确定积分兑换行为所对应的法律关系，司法实践中认识不一，导致人民法院对如何确定此类案件的管辖规则产生困扰。

本案认为网络消费积分既不属于虚拟货币也不属于虚拟物品，其法律属性系电商平台向消费者提供的增值服务；积分兑换是会员增值权益的一种实现方式，积分兑换法律关系属于网络服务合同关系，因积分兑换产生的纠纷应属于网络服务合同纠纷。本案对网络消费积分性质及积分兑换法律关系作出的司法认定，对于确定此类案件的案由、树立类案管辖规则能够起到一定的引导作用，为进一步推动网络空间及平台经济治理规范化、法治化发展提供助力。下文对此进行简要分析。

一、网络消费积分的法律属性系电商平台提供的增值服务

当前互联网经济中，网络消费积分已成为一种被互联网平台或者商家广泛使用的商业策略，其应用场景主要为，用户注册会员并消费满一定额度后即可获赠一定数额的消费积分，用户可以用获赠的积分在线兑换商品、抽奖或者抵扣消费。电商平台公司提供会员消费积分，其目的是用于促进用户继续购买服务、增强用户忠诚度、提高消费者黏性。在积分兑换商品或者抵扣消费的过程中，虽然从形式上看网络积分产生了与数字货币类似的支付效果，但其不能作为一种变相的支付结算工具，也不属于平台向会员提供的虚拟货币或者虚拟物品。从网络消费积分产生的商业场景和使用功能来看，网络消费积分实质上为消费者使用平台提供服务后获得的个人权益增值，故其法律属性应认定为互联网平台向会员提供的增值服务。

二、因积分兑换行为产生的纠纷应属于网络服务合同纠纷而非信息网络买卖合同纠纷

信息网络买卖合同的特点在于买卖双方通过信息网络方式订立买卖合同，其本质依然是出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付标的物的对应价款给出卖人。网络服务合同与信息网络买卖合同不同，网络服务合同是指网络服务商通过互联网给消费者提供通路以使消费者与因特网连线的中介服务或者提供内容服务的合同，其合同的标的是提供无形化的服务产品，而不是转移交付物的所有权。

如前所述，网络消费积分并非虚拟货币，不能产生货币支付的法律效果，

“积分兑换”并不属于支付标的物的对应价款，其行为的法律属性不能认定为信息网络买卖合同。因网络消费积分系互联网平台向会员提供的增值服务，消费者使用积分兑换商品或者兑换服务的行为，其在本质上也属于会员增值权益的一种实现方式，消费者与电商平台之间关于积分兑换的法律关系应为网络服务合同关系，因积分兑换行为产生的纠纷应认定为网络服务合同纠纷。

三、涉积分兑换类网络服务合同纠纷的管辖法院确定规则

一般而言，确定合同纠纷管辖法院应按照专属管辖、约定管辖、法定管辖的逻辑顺序展开。即首先判断是否涉及专属管辖（或者专门管辖）；其次查看合同双方是否存在合法有效的约定管辖；如果既不涉及专属管辖或者专门管辖，也不涉及约定管辖，则依据法定管辖规则，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

本案涉积分兑换类网络服务合同，属于合同纠纷的范畴，应遵循上述逻辑顺序确定案件管辖法院。《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第二条第二项规定，签订、履行行为均在互联网上完成的网络服务合同纠纷，属于北京、广州、杭州互联网法院集中管辖的范畴。该规定系关于特殊类型案件的集中管辖规定，应属于专门管辖的特别规定，在确定案件管辖时可优先适用。本案中，互联网平台发布积分兑换规则属于要约，消费者使用积分进行兑换构成承诺。可见，涉积分兑换类网络服务合同的签订、履行行为均在互联网上完成，该类案件应由互联网法院集中管辖。

编写人：重庆市第五中级人民法院 黎明

